AUXÍLIO-DOENÇA

Arquivo 1.01 - Concessão de Auxílio-doença - Modelo genérico para incapacidade temporária

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é ver reconhecido o direito à concessão do benefício de auxílio-doença ao segurado impossibilitado de laborar em razão de doenças ou lesões, tendo em vista que não foi constatada pela perícia médica do INSS a incapacidade para o trabalho ou para sua atividade habitual.

Observação: o modelo genérico de petição inicial pode ser utilizado para qualquer tipo de doença que cause a incapacidade temporária para o trabalho.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita.
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia dos documentos médicos (laudos, exames, atestados, receituário);
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 1.02

Arquivo 1.03 - Concessão de Auxílio-doença com pedido de salário-família

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é ver reconhecido o direito à concessão do benefício de auxílio-doença com pedido cumulado para o pagamento de salário-família. O salário-família constitui-se em prestação previdenciária, devida ao segurado filiado na condição de empregado (exceto o doméstico) ou avulso, na proporção do número de filhos ou equiparados, menores de 14 anos de idade ou inválidos.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita.
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia dos documentos médicos (laudos, exames, atestados, receituário);
- Certidão de nascimento filhos ou equiparados, menores de 14 anos de idade ou inválidos;
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 1.04

Arquivo 1.05 - Concessão de Auxílio-doença - Restabelecimento de benefício cessado indevidamente

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é ver reconhecido o direito ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença ao segurado impossibilitado de realizar seu labor, inclusive com os pagamentos desde a indevida cessação, tendo em vista que não foi constatada pela perícia médica do INSS a continuidade da incapacidade para o trabalho ou para sua atividade habitual.

Observação: o modelo de petição inicial pode ser utilizado para qualquer tipo de doença que cause a incapacidade temporária para o trabalho.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia dos documentos médicos (laudos, exames, atestados, receituário);
- Comunicação de indeferimento do benefício de auxílio-doença fornecida pelo INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 1.06

Arquivo 1.07 - Concessão de Auxílio-doença - Incapacidade temporária decorrente de acidente de trabalho

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é ver reconhecido o direito à concessão do benefício de auxílio-doença ao segurado com incapacidade temporária para o trabalho decorrente de acidente laboral, tendo em vista que não foi constatada pela perícia médica do INSS a impossibilidade para o trabalho ou para sua atividade habitual.

Observação: o modelo de petição inicial deve ser utilizado para o segurado com incapacidade temporária para o trabalho decorrente de acidente laboral.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia dos documentos médicos (laudos, exames, atestados, receituário);
- Comunicação de acidente de trabalho;
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 1.08

Arquivo 1.09 - Concessão de Auxílio-doença - Indenização do período cessado indevidamente pelo INSS

Objetivo da ação judicial:

A presente ação é para os casos em que os laudos, atestados e exames médicos comprovam a incapacidade temporária para o trabalho do segurado da Previdência Social no período em que o benefício de auxílio-doença esteve cessado indevidamente.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia dos documentos médicos (laudos, exames, atestados, receituário);
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 1.10

Arquivo 1.11 - Concessão de Auxílio-doença - Isenção do período de carência para gestante com gravidez de alto risco

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é ver reconhecido o direito à concessão do benefício de auxílio-doença á segurada gestante, cuja gravidez envolva risco para ela ou para o feto.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia dos documentos médicos (laudos, exames, atestados, receituário);
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 1.12

Arquivo 1.13 - Concessão de Auxílio-doença ao empregado doméstico

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é ver reconhecido o direito à concessão do benefício de auxílio-doença ao empregado doméstico que não teve reconhecida a sua qualidade de segurado.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;

- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia dos documentos médicos (laudos, exames, atestados, receituário);
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 1.14

Arquivo 1.15 - Concessão de Auxílio-doença e ilegalidade da alta programada

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é ver reconhecido o direito à concessão do benefício de auxílio-doença após o segurado ter seu benefício cessado em razão da alta programada.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia dos documentos médicos (laudos, exames, atestados, receituário);
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 1.16

Arquivo 1.17 – Manifestação do laudo pericial com encaminhamento para reabilitação profissional

Objetivo da petição:

O objetivo desta manifestação é, após a realização de perícia judicial que conclua pela incapacidade parcial permanente do segurado para suas atividades habituais, ver este último encaminhado ao programa de reabilitação profissional do INSS, mantendo-se o pagamento do benefício de auxílio-doença até a finalização do programa.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 1.18

Arquivo 1.19 - Concessão de Auxílio-doença ao segurado especial

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é ver reconhecido o direito à concessão do benefício de auxílio-doença ao segurado especial impossibilitado de laborar em razão de doenças ou lesões, tendo em vista que não foi constatada pela perícia médica do INSS a incapacidade para o trabalho ou para sua atividade habitual.

Documentos necessários:

- Procuração;

- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita.
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia dos documentos médicos (laudos, exames, atestados, receituário);
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS.

Comprovação do exercício de atividade rural:

a) Documentos servíveis como início de prova material: em nome próprio ou em nome de membros do grupo familiar da parte autora:

certidão do INCRA em nome do pai (PEDILEF n. 2008.72.55.007778-3/SC);

guia de recolhimento de ITR em nome do pai (PEDILEF N. 2008. 72.55.007778-3/SC);

comprovante de recolhimento de imposto sobre exploração agrícola (PEDILEF n. 2006.72.95.011963-2/SC);

matrícula de propriedade rural (PEDILEF n. 2004.83.20.00.37670/PE);

certidão do Registro de Imóveis relativa a propriedade rural (PEDILEF n. 2006.70.95.014573-0/PR);

escritura de propriedade rural (PEDILEF n. 2004.83.20.0037670/PE);

certidão de casamento do pai (PEDILEF n. 2007.70.95.0002807/PR);

certidões de nascimento de irmãos (PEDILEF n. 2006.72.59.000860-0/SC);

certidão de óbito de irmão (PEDILEF n. 2006.70.95.012605-0/PR);

certidão de alistamento militar do segurado (PEDILEF n. 2006.72.59.000860-0/SC);

certidão da Justiça Eleitoral com indicação do exercício de atividade rural (PEDILEF n. 2007.83.02.505452-7/PE);

título eleitoral do segurado (PEDILEF n. 2006.72.59.00860-0/SC);

folha de pagamento de Programa Permanente de Combate à Seca (PEDILEF n. 2007.83.03.504233-9/CE);

ficha de Sindicato Rural (PEDILEF n. 2003.81.10.004265-7/CE);

carteira de filiação a Sindicato Rural (PEDILEF n. 2007.83.00.526657-4/PE);

recibos de pagamento a Sindicato Rural (PEDILEF n. 2004.81.10.009403-0/CE);

ficha de contribuição a Associação de Pequenos Produtores Rurais (PEDILEF n. 2007.83.00.526657-4/PE);

ficha de cadastramento familiar realizado pela Secretaria de Saúde do Município de residência do segurado (PEDILEF n. 2004.81.10.009403-0/CE);

prontuário médico de Posto de Saúde constando a profissão (PEDILEF n. 2007.83.05.501035-6/PE); b) Documentos servíveis como início de prova material: em nome de terceiros estranhos ao grupo familiar da parte autora:

documentos relativos a propriedade ou posse rural pertinentes à terra na qual o segurado teria trabalhado – como comprovante de

ITR, Certidão do Registro de Imóveis, Declaração do Instituto de Terras, histórico oficial de posse da área rural (PEDILEF n. 2005.39.00.708920-0/PA; PEDILEF n. 2006.43.00.906123-9/TO; PEDILEF n. 2006.70.95.014573-0/PR); c) Documentos inservíveis como início de prova material:

declaração de Sindicato de Trabalhadores Rurais não homologada pelo Ministério Público ou pelo INSS (PEDILEF n. 2008.32.00.703599-2/AM);

declarações em geral (PEDILEF n. 2007.83.00.526657-4/PE);

declaração fornecida por suposto vizinho, por consubstanciar mera prova testemunhal reduzida a escrito (PEDILEF n. 2006.83.02.503892-0/PE);

declaração fornecida por suposto parceiro rural, sem base em nenhum documento específico (como contrato de parceria escrito), por consubstanciar mera prova testemunhal reduzida a escrito (PEDILEF n. 2006.70.95.014573-0/PR);

declaração fornecida por suposto feirante que comercializaria alimentos produzidos pelo segurado, sem base em nenhum documento específico, por consubstanciar mera prova testemunhal reduzida a escrito (PEDILEF n. 2006.83.00.5210102/PE);

documentos que contém anotação da profissão do segurado e de seu cônjuge preenchida posteriormente ao preenchimento do documento e com visível adulteração (PEDILEF n. 2005.84.00.503903-4/RN);

certidão do INCRA com data posterior ao óbito do pai da parte autora (PEDILEF n. 2002.61.84.002017-8/SP).

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 1.20

Arquivo 1.21 – Nova Tese – Concessão de Auxílio-doença cumulado com benefício de aposentadoria

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é ver reconhecido o direito à concessão do benefício de auxílio-doença ao segurado que já usufrui de benefício de aposentadoria (que não seja da espécie invalidez) quando este encontra-se incapaz de exercer sua função, cuja renda serve para complementar seus ganhos.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Fotocópia da CTPS
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia dos documentos médicos (laudos, exames, atestados, receituário);
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS.

Arquivo 1.22 – Apresentação de quesitos para concessão de benefício por incapacidade

Objetivo da petição:

O objetivo desta petição é a realização de quesitos direcionados ao perito judicial que irá realizar a perícia médica no autor da ação, buscando maior detalhamento acerca da(s) doença(s) que incapacita(m) aquele, o que facilitará a fundamentação do Juiz para a prolação de uma sentença de procedência ou auxiliará a argumentação de um eventual recurso na hipótese de os pedidos serem julgados improcedentes.

Arquivo 1.23 – Manifestação ao laudo pericial nas ações judiciais para concessão de benefício por incapacidade

Objetivo da petição:

O objetivo desta petição é, após a realização de perícia médica no autor da ação, frisar as conclusões do perito judicial que concluiu pela incapacidade daquele, o que facilitará a fundamentação do Juiz para a prolação de uma sentença de procedência ou auxiliará a argumentação de um eventual recurso na hipótese de os pedidos serem julgados improcedentes.

Arquivo 1.24 – Concessão de Auxílio-doença – Modelo genérico com pedido de tutela antecipada

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é ver reconhecido o direito à concessão do benefício de auxílio-doença ao segurado impossibilitado de laborar em razão de doenças ou lesões, tendo em vista que não foi constatada pela perícia médica do INSS a incapacidade para o trabalho ou para sua atividade habitual. Tem como diferencial pedido e fundamentação para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, conforme requisitos do NCPC.

Observação: o modelo genérico de petição inicial pode ser utilizado para qualquer tipo de doença que cause a incapacidade temporária para o trabalho.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita.
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia dos documentos médicos (laudos, exames, atestados, receituário);
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS.